



|                                            |                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Plats och tid</b>                       | Kommunstyrelsesalen, klockan 13:00 – 13.50                                                                                                    |
| <b>Paragrafer</b>                          | <b>§ 45-57</b>                                                                                                                                |
| <b>Beslutande ledamöter</b>                | Jan-Olof Nylander M<br>Elve Öhrvall S<br>Maria Vikström-Nordmark SD<br>Maria Prellwitz S<br>Stefan Lindbäck C<br>Sead Maglic SJVP, Ordförande |
| <b>Tjänstgörande ersättare</b>             | Håkan Berg (S)<br>Leif Ekervhén (S)<br>Ann-Catrin Berg (M)                                                                                    |
| <b>Närvarande ersättare</b>                | Peter Öqvist BA<br>Bo Engström V<br>Niclas Sjöo SJVP                                                                                          |
| <b>Övriga närvarande</b>                   | Lars Wiklund, chef miljö- och byggenhet; Stig Johansson, miljöinspektör; Maria Fabriani, nämndsekreterare                                     |
| <b>Protokollet är digitalt signerat av</b> |                                                                                                                                               |
|                                            | Sead Maglic (SJVP), ordförande                                                                                                                |
|                                            | Elve Öhrvall (S), justerare                                                                                                                   |
|                                            | Maria Fabriani, sekreterare                                                                                                                   |



### Miljö- och Byggnämnden

#### Ärendelista

|      |                                                                                                                                                                                     |    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| § 45 | Dagordning fastställs.....                                                                                                                                                          | 3  |
| § 46 | Information.....                                                                                                                                                                    | 4  |
| § 47 | MB-2024-207 Detaljplan för Ymer 1,2,3 m.fl i centrala Boden .....                                                                                                                   | 5  |
| § 48 | MB 2024-9 Delårsuppföljning jan-apr 2024 för kontroll inom livsmedelslagstiftningens område.....                                                                                    | 8  |
| § 49 | MB 2024-10 Delårsuppföljning jan-apr 2024 för tillsynen inom miljöbalkens område samt tillsynsområdet för alkohol, tobak, receptfria läkemedel och tobaksfria nikotinprodukter..... | 9  |
| § 50 | MB 2023-574 Ekonomisk månadsrapport april 2024, miljö- och byggnämnden .....                                                                                                        | 11 |
| § 51 | MB 2024-744 Miljöstipendium 2024 .....                                                                                                                                              | 12 |
| § 52 | MB 2024-835 Bodens Garnison 1:2, Nybyggnad av kanslihus .....                                                                                                                       | 13 |
| § 53 | MB 2024-718 Bygglov för nybyggnad av garage, Bodens Garnison 2:1.....                                                                                                               | 14 |
| § 54 | MB 2024-15 Havsträsk 1:21, Förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig avloppsanordning .....                                                                                | 17 |
| § 55 | Meddelande och delgivningar 2024-04-12 t.o.m. 2024-05-30.....                                                                                                                       | 20 |
| § 56 | Delegerade och anmälda beslut 2024-04-10 tom 2024-05-28.....                                                                                                                        | 22 |
| § 57 | Övriga frågor.....                                                                                                                                                                  | 23 |



## **Miljö- och Byggnämnden**

### **§ 45 Dagordning fastställs**

#### **Miljö- och Byggnämndens beslut**

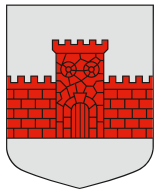
Miljö- och byggnämnden fastställer dagordningen med föreslagen förändring.

#### **Beskrivning av ärendet**

Nyttillkommet ärende:

§ 47 - MB 2024-207 Detaljplan för Ymer 1,2,3 m.fl. i centrala Boden

---



## **Miljö- och Byggnämnden**

### **§ 46 Information**

#### **Miljö- och Byggnämndens beslut**

Förutom om information dagens ärenden har miljö- och byggnämnden fått information om följande:

- Insiktsenkäten

---



## **Miljö- och Byggnämnden**

### **§ 47 MB-2024-207 Detaljplan för Ymer 1,2,3 m.fl i centrala Boden**

#### **Miljö- och Byggnämndens beslut**

Miljö- och byggnämnden antar detaljplanen för fastigheterna YMER 1, 2 och 3 m.fl. i Bodens centrum.

#### **Beskrivning av ärendet**

Detaljplanen syftar till att på fastigheterna Ymer 1 och Ymer 2 pröva lämpligheten för bostäder, tillfällig vistelse och centrumändamål i fastighet med 15 meter nockhöjd. Planförslaget innefattar dessutom fastigheterna Ymer 3 och Boden 51:3, 56:9, 56:22 och 56:39 vilka utgörs av vattenområde i form av Bodån samt park. Vattenområde och allmänplats parkmark kvarstår så som gällande stadsplan respektive detaljplan tillåter. Markstabiliteten måste förstärkas genom ett 0,5 meter brett erosionsskydd som behöver anläggas för att säkerställa stabiliteten inom kvartersmarken.

Länsstyrelsen beslutade, 20240405, att överpröva kommunens beslut att anta detaljplanen för Ymer 1, 2 och 3 m.fl. Detta med anledning av punkt 5 i 11 kap §10 plan- och bygglagen: risk för människors hälsa samt risken för olyckor och erosion inte kan uteslutas.

Enligt 11 kap 11 § PBL ska länsstyrelsen upphäva kommunens beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser i dess helhet, om beslutet har en sådan innebörd som anges i 10 § andra stycket. Om kommunen medger det, får beslutet upphävas i en viss del.

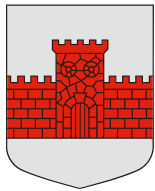
Länsstyrelsens upphävde kommunens beslut att anta detaljplanen, 20240528, med hänsyn till vad som föreskrivs i 11 kap 11§ plan- och bygglagen.

Med anledning av ovanstående har fysisk planering gjort justeringar i plankarta och planbeskrivning vad gäller erosion och uteplats.

#### **Ärendet**

Kommunstyrelsens ordförande har genom sin delegation 2021-03-03 gett Samhällsbyggnadsförvaltningen, fysisk planering, i uppdrag att upprätta detaljplan för aktuellt planområde. Samhällsbyggnadsförvaltningen har i enlighet med plan- och bygglagens regler för standardförfarande, upprättat, samrått samt ställt ut detaljplanen med tillhörande handlingar för granskning. Under tiden för samråd 2023-01-30 t.o.m. 2023-02-21 inkom skrivelser från:

- Lantmäteriet 2023-01-13
- Vattenfall 2023-01-27



### Miljö- och Byggnämnden

- Skanova 2023-01-30
- Bodens energi, elnät 2023-02-06
- Bodens energi, fjärrvärme 2023-02-13
- Miljö- och byggnämnden 2023-02-20
- Trafikverket 2023-02-21
- Länsstyrelsen 2023-02-24

De synpunkter som inkom under samrådet samt Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer och revideringar finns redovisade i en separat samrådsredogörelse.

Samhällsbyggnadsförvaltningen, fysisk planering, har därefter översänt detaljplanen på remiss för granskning till statliga och kommunala myndigheter samt till berörda sakägare under tiden 2023-12-18 t.o.m. 2024-01-07. Granskningshandlingarna har även funnits tillgängliga på stadshusets medborgarservice, Stadsbibliotek samt på kommunens hemsida. Under tiden för granskning inkom skrivelser från följande:

- Sametinget, 23-12-20
- Lantmäteriet, 23-12-21
- Skanova/Telia Company 23-12-29
- Närboende, 23-12-29
- Trafikverket 24-01-04
- Statens geotekniska institut, 24-01-04
- Länsstyrelsen 24-01-19

De synpunkter som inkom under granskning samt Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer finns redovisade i ett separat granskningsutlåtande.

Utöver utveckling/justering av textavsnitt i planbeskrivningen föreslås följande justeringar i plankartan:

- Andvändningsytan för vattenområde  $W_1$  justeras något genom att området minskas i söder och utökas åt väster. Formulering har justerats.
- Egenskapsbestämmelsen  $\phi_3$  omformuleras till: Marken får endast förses med avfallsutrymme och parkeringar
- Takterrassen säkerställs i plankartan genom egenskapsbestämmelse  $f_1$
- Egenskapsbestämmelsen  $m_1$  ”vid påförd last ska avhjälpande åtgärder för att säkerställa släntstabiliteten utföras i form av avschaktning av slänt” utgår efter rekommendationer från geoteknisk expertis.



### Miljö- och Byggnämnden

- Egenskapsbestämmelse för allmän plats m<sub>1</sub> reglerar att erosionsskydd ska anläggas inom området
- Egenskapsbestämmelse för kvartersmark m<sub>2</sub> uteplats ska anordnas för bostäder på grund av höga bullernivåer
- Egenskapsbestämmelse för kvartersmark m<sub>3</sub> bostäder får inte vara större än 35 m<sup>2</sup>

Egenskapsbestämmelse om placering p<sub>1</sub> reglerar att byggnad ska placeras minst 5 meter från släntkrön

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2024-06-04  
Detaljplan med planbestämmelser  
Planbeskrivning  
Samrådsredogörelse  
Granskningsutlåtande  
Granskningsutlåtande 2

---

### För kännedom

Kommunstyrelsen, fysisk planering



**Miljö- och Byggnämnden**

**§ 48 MB 2024-9 Delårsuppföljning jan-apr 2024 för kontroll inom livsmedelslagstiftningens område**

**Miljö- och Byggnämndens beslut**

Miljö- och byggnämnden godtar delårsuppföljningen för livsmedelskontrollen.

**Beskrivning av ärendet**

Miljö- och byggnämnden antog 2024-02-06, dnr MB 2024-9 § 9, plan för livsmedelskontroll 2023-2025. Detta är en redovisning av hur kontrollen har fortskridit under verksamhetsåret 2024 för perioden den 1 januari till och med den 30 april. Livsmedelskontroll bedrivs under hela året. Årets första månader består dock även av uppföljning av pågående ärenden, summering av föregående år innan rapportering till centrala verk och redovisning av årsbokslut.

Livsmedelskontrollen har under perioden helt fokuserat på omklassning av livsmedelsanläggningar enligt Livsmedelsverkets nya riskklassningsmodell samt påbörjat en massiv kompetensutveckling för handläggarna gällande drickvattenkontrollen. Den planerade kontrollen har ännu inte kunnat starta i gång till fullo men under förutsättning att inga större avvikelser från planen blir nödvändiga är det rimligt att anta att kontrollplanen i huvudsak kan uppfyllas.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse, 2024-05-21

Delårsuppföljning för livsmedelskontrollen 2024

---





## **Miljö- och Byggnämnden**

### **§ 49 MB 2024-10 Delårsuppföljning jan-apr 2024 för tillsynen inom miljöbalkens område samt tillsynsområdet för alkohol, tobak, receptfria läkemedel och tobaksfria nikotinprodukter**

#### **Miljö- och Byggnämndens beslut**

Miljö- och byggnämnden godtar delårsuppföljningen för tillsynen inom miljöbalkens område samt inom området för alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter, lag om handel med vissa receptfria läkemedel samt lag om tobaksfria nikotinprodukter.

#### **Beskrivning av ärendet**

Skäl för beslut

#### **Bedömning**

Förändringar inom arbetsgruppen har inneburit överlämning och omfördelning av arbetsuppgifter, något som medfört att anmälningar/ansökningar och remisser har behövts prioriteras före den planerade tillsynen. Fortsatt arbete med att introducera nyanställda prioriteras för att långsiktigt kunna fördela arbetet bättre. Arbetsbelastningen har stundtals varit väl ansträngd, främst inom miljö- och hälsoskyddsområdet. För tillsyn enligt alkohollagen samt tillsyn av försäljning av tobak och liknande produkter samt handel med vissa receptfria läkemedel fortlöper arbetet enligt tillsynsplan.

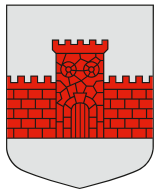
Ett relativt stort behov av registervård av objekt och ärenden i EDP har uppdagats. Registervård och översyn av registret är nödvändigt för att bättre kunna planera och följa upp tillsynen.

Bemanningen under sommaren kommer att vara högre jämfört med tidigare år, målsättningen är att en stor del av den planerade tillsynen och uppföljande inspektioner av pågående ärenden kommer att genomföras. I nuläget bedöms det att tillsynsplanen i huvudsak kommer att uppfyllas.

#### **Bakgrund**

Miljö- och byggnämnden antog den 6 februari 2024 § 8 behovsutredning och tillsynsplan för perioden 2024–2026 att gälla för tillsynen inom nämndens ansvarsområden för miljöbalken, strålskyddslag, lag om foder och animaliska biprodukter, alkohollag, lag om tobak och liknande produkter, lag om handel med vissa receptfria läkemedel, lag om tobaksfria nikotinprodukter samt livsmedelslagstiftningen inom Bodens kommun.

Den här redovisningen avser hur tillsynen fortskridit för perioden från och med den 1 januari till och med den 30 april 2024.



## **Miljö- och Byggnämnden**

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse, 2024-05-27

Delårsuppföljning januari – april 2023 för tillsynen inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt för tillsynsområden inom alkohol, tobak, receptfria läkemedel och tobaksfria nikotinprodukter.

---



## **Miljö- och Byggnämnden**

### **§ 50 MB 2023-574 Ekonomisk månadsrapport april 2024, miljö- och byggnämnden**

#### **Miljö- och Byggnämndens beslut**

Ekonomisk månadsrapport för april läggs med godkännande till handlingarna.

#### **Beskrivning av ärendet**

Ekonomisk uppföljning för perioden jan-april 2024.

Miljö- och byggnämnden prognostiserar ett totalt överskott på 3,5 mkr. Det största överskottet är på intäktssidan och då främst på bygglov, totalt överskott från intäkter prognostiseras till 2,1 mkr. Orsaken är främst H2GS-etableringen. Beroende på etableringstakten skulle intäkterna kunna bli högre, prognosen kan därför justeras längre fram på grund av detta.

Skillnaden från förra prognosen är på livsmedelssidan där prognosen för intäkterna minskat med 0,2 mkr på grund av minskat tillsynsbehov.

På personalsidan prognostiseras ett överskott på 1,2 mkr då en tjänst är vakant hela året på grund av föräldraledighet. En annan tjänst är vakant och kommer ersättas senare under året samt att en pensionsavgång kommer ske vid halvårsskiftet.

#### **Utfall för perioden**

Miljö- och byggnämndens utfall för perioden är ett totalt överskott på 3,2 mkr jämfört med budget per april. Det beror dels på intäkter som är förhållandevis höga i början på året, främst på miljötillsyn och bygglov. Större intäkter från etableringen märks redan nu i utfallet samt överskott från vakanser finns under perioden.

#### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse, 2024-05-10  
Månadsrapport april

---

#### **För kännedom**

Kommunstyrelsen



## **Miljö- och Byggnämnden**

### **§ 51 MB 2024-744 Miljöstipendium 2024**

#### **Miljö- och Byggnämndens beslut**

1. Miljö- och byggnämnden förlänger nomineringstiden från 15:e maj till och med 31:a juli 2024.
2. Nämndens beredning, Sead Maglic (SJVP), Glenn Blom (S) och Jan-Olof Nylander (M), får i uppdrag att utse 2024 års stipendiat utifrån de nomineringar som inkommer under sommaren.

#### **Beskrivning av ärendet**

Bodens kommuns miljöstipendium på 10 000 kr delas årligen ut till enskild, organisation eller företag som på ett framträdande sätt under året jobbat med att förbättra eller initiera förbättring av miljön i Bodens kommun.

Då det under de senaste åren varit svårt få in kandidater till stipendiet så förlängs tiden för att lämna in nominering från 15 maj till och med 31 juli, detta innebär att nämnden inte hinner ta del av de nominerade förrän efter prisutdelningen. Med anledning av detta föreslås presidiet få uppdraget att utse stipendiat.

Annonser publiceras i olika medier under maj-juli månad 2024.

#### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse, 2024-05-24

---



## **Miljö- och Byggnämnden**

### **§ 52 MB 2024-835 Bodens Garnison 1:2, Nybyggnad av kanslihus**

#### **Miljö- och Byggnämndens beslut**

Miljö- och byggnämnden delegerar till ordförande Sead Maglic (SJVP) eller vice ordförande Glenn Blom (S) att fatta beslut om bygglov för nybyggnad av kanslihus på fastigheten Bodens Garnison 1:2 (I19).

#### **Beskrivning av ärendet**

##### **Bakgrund**

Fortifikationsverket har inkommit med en ansökan om bygglov för nybyggnad av kanslihus på fastigheten Bodens Garnison 1:2 (Hedenbrovägen 18) inom Bodens kommun.

Byggnaden är en kontorsbyggnad i fyra våningar plus källare och uppförs för att ersätta den byggnad som kommer att rivas på grund av brandskador.

Handläggning av ärendet har påbörjats och har skickats ut på remiss till berörda sakägare.

För att miljö- och byggenheten ska kunna handlägga ärendet inom den lagstadga handläggningstiden (10 veckor) måste beslut i ärendet fattas innan nästa ordinarie nämndsammanträde.

#### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse, 2024-05-24

Ansökan, registrerad 2024-05-13

Antikvariskt utlåtande, registrerat 2024-05-13

Situationsplan, registrerad 2024-05-13

Planritning, registrerad 2024-05-13

Sektionsritning, registrerad 2024-05-13

Fasadritningar, registrerad 2024-05-13

---



## **Miljö- och Byggnämnden**

### **§ 53 MB 2024-718 Bygglov för nybyggnad av garage, Bodens Garnison 2:1**

#### **Miljö- och Byggnämndens beslut**

Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

Åtgärden får inte påbörjas innan ett startbesked har utfärdats av miljö- och byggnämnden (10 kap. 3 § 1 PBL).

Utstakning av byggnaden krävs i detta fall (10 kap. 26 § PBL).

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig enligt 10 kap. 9 § plan- och bygglagen, PBL. Byggherren ska inkomma med förslag på kontrollansvarig till Miljö- och byggnämnden innan tid för tekniskt samråd bokas.

Tekniskt samråd krävs i detta ärende.

Byggnaden får *inte* tas i bruk innan ett slutbesked har meddelats (10 kap. 4 § PBL).

#### **Avgifter enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige**

|                               |                   |               |
|-------------------------------|-------------------|---------------|
| Bygglov                       | 64 290,60         | kronor        |
| Startbesked                   | 60 004,56         | kronor        |
| Underrättelse och expediering | 355,15            | kronor        |
| <b>Summa avgifter:</b>        | <b>124 650,31</b> | <b>kronor</b> |

Fakturan skickas i en separat försändelse.

Debitering för utstakning tillkommer efter att utstakning utförts.

#### **Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen**

Överklagan ska vara inlämnad till Miljö- och byggnämnden inom tre veckor från den dag ni tagit del av beslutet. Uppge personnummer och era kontaktuppgifter (postadress och telefonnummer), vilket beslut som överklagas, hur ni vill att beslutet ska ändras och varför. Skicka din överklagan till nämnden via e-post till [mob@boden.se](mailto:mob@boden.se) eller med post till Bodens kommun, Miljö- och byggnämnden, 961 86 Boden.

#### **Beskrivning av ärendet**

##### **Bakgrund**

Fortifikationsverket har lämnat in en ansökan om bygglov för nybyggnad av garage på fastigheten Bodens Garnison 2:1 i Bodens kommun. Åtgärden av-



### Miljö- och Byggnämnden

ser nybyggnad av Stridsfordonshall, personalutrymmen och utbildningssalar med en byggnadsarea på 2324 kvadratmeter.

#### Skäl för beslut

Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser, varför berörd(a) sakägare normalt ska beredas tillfälle att yttra sig över ansökan. I detta fall har inga yttranden inhämtats eftersom byggnaden inte bedöms utgöra någon olägenhet för omgivningen då avståndet till övrig bebyggelse är stort.

Ansökan om bygglov har granskats enligt 8 kap. PBL, med avseende på placering, lämplighet, yttre utformning och användning.

Beslutet grundar sig på ritningar och handlingar daterade enligt nedanstående lista med bilagda handlingar.

#### Tekniskt samråd och startbesked

Innan åtgärden får påbörjas ska startbesked utfärdas av miljö- och byggnämnden (10 kap. 3 § PBL). Innan ett startbesked kan lämnas ska ett tekniskt samråd hållas (10 kap. 14 § PBL).

Miljö- och byggnämnden skickar en skriftlig kallelse till tekniskt samråd.

Vid samrådet ska upprättad kontrollplan fastställas, tidpunkt för utstakning bestämmas, behov av arbetsplatsbesök avgöras tillika eventuellt kompletteringsbehov av handlingar. Vidare ska det fastställas vilka handlingar som ska inlämnas till miljö- och byggnämnden för att ett slutbesked ska kunna lämnas.

Påbörjas åtgärden innan ett startbesked har lämnats utgår en sanktionsavgift enligt plan- och byggförordningen (9 kap. 20 § PBF).

#### Slutsamråd och slutbesked

När åtgärden slutförts ska miljö- och byggnämnden utfärda ett slutbesked enligt 10 kap. 4 § PBL. Innan detta kan ske ska nödvändiga handlingar inlämnas till miljö- och byggnämnden och ett slutsamråd ska hållas på plats (10 kap. 30 och 34 §§ PBL).

Byggnaden får inte tas i bruk innan ett slutbesked har meddelats (10 kap. 4 § PBL).

Tas byggnaden i bruk innan slutbesked har lämnats utgår en sanktionsavgift enligt 9 kap. 21 § plan- och byggförordningen, PBF.

#### Upplysningar

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft.



### Miljö- och Byggnämnden

Kungörelsedatum i Post- och inrikes tidningar återfinns via Bolagsverkets hemsida: <https://poit.bolagsverket.se/poit-app/sok>. Välj "Sök kungörelse" och ange aktuell fastighetsbeteckning.

Byggnadsverkets läge ska stakas ut. Detta kan utföras av Bodens kommuns mättekniker som nås på 0921-620 00 eller av privat mätningkonsult som har godkänts av Bodens kommun.

#### Bakgrund

Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage på fastigheten Bodens Garnison 2:1 inom Bodens kommun.

#### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2024-05-21  
Situationsplan, registrerad 2024-04-29  
Planritning, registrerad 2024-04-29  
Fasadritning(ar), registrerad 2024-04-29  
Sektionsritning, registrerad 2024-04-29  
Ritningsförteckning, registrerad 2024-04-29  
Blankett, servisanslutning VA

---

#### För kännedom

Fortifikationsverket Att. Thomas Fredriksson med delgivningskvitto och bilagor

Försvarsmakten, högkvarteret med delgivningskvitto och bilagor

Berörda sakägare meddelats detta beslut (9 kap. 41 b § i PBL)





## **Miljö- och Byggnämnden**

### **§ 54 MB 2024-15 Havsträsk 1:21, Förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig avloppsanordning**

#### **Miljö- och Byggnämndens beslut**

Miljö- och byggnämnden förbjuder Storklinten Rekreation AB, 559061-1876, att släppa ut avloppsvatten till de befintliga avloppsanordningarna på fastigheten Havsträsk 1:21 från och med den 31 oktober 2024.

Miljö- och byggnämnden sänder beslutet till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

#### **Avgift**

För handläggning av ärendet tar miljö- och byggnämnden ut en avgift. Beslut om avgift tas i separat beslut.

#### **Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen**

Överklagan ska vara inlämnad till Miljö- och byggnämnden inom tre veckor från den dag ni tagit del av beslutet. Uppge personnummer och era kontaktuppgifter (postadress och telefonnummer), vilket beslut som överklagas, hur ni vill att beslutet ska ändras och varför. Skicka din överklagan till nämnden via e-post till [mob@boden.se](mailto:mob@boden.se) eller med post till Bodens kommun, Miljö- och byggnämnden, 961 86 Boden.

#### **Beskrivning av ärendet**

Skäl för beslut

#### **Lagrum**

Beslutet är taget med stöd av miljöbalken 26 kap. 9, 15 §§ och med hänvisning till 9 kap. 7 § och 2 kap. 3, 7 §§ samma lag.

Beslut om avgift är taget med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken.

#### **Yttranden**

Miljö- och byggnämnden har den 7 februari 2024 skickat en skrivelse till Storklinten Rekreation AB och kommunicerat att Miljö- och byggnämnden avser att fatta beslut om att förbjuda utsläpp av avloppsvatten till de befintliga avloppsanordningarna på fastigheten Havsträsk 1:21 från och med 31 oktober 2024.

Den 8 mars 2024 skickades en e-post med nämndens kommunikering om förbud att nyttja de befintliga avloppsanordningarna på fastigheten Havsträsk 1:21 även direkt till [peter.engstrom@storklinten.se](mailto:peter.engstrom@storklinten.se). En påminnelse skickades till Peter Engström den 2 april 2024 om att nämnden inte fått in någon bekräftelse att handlingen mottagits.



### Miljö- och Byggnämnden

Miljö- och byggnämnden mottog ett e-mail den 3 april från Peter Engström som då informerade att skrivelsen mottagits, att samtal förs med VAA-avdelningen om en lösning och att svar skulle inkomma veckan därpå.

Miljö- och byggnämnden har därefter inte mottagit något yttrande från Storklinten Rekreation AB.

#### **Bedömning**

Bodens kommun har inrättat ett kommunalt verksamhetsområde för VA där Storklinten Rekreation AB bedriver verksamhet inom fastigheten Havsträsk 1:21.

För att enskilda avloppslösningar ska kunna fortsatt nyttjas inom ett kommunalt verksamhetsområde krävs att anläggningen har en reningsfunktion som är likvärdig eller bättre än kommunens avloppsrening.

Då avloppsvatten från bland annat restaurang, förläggingsbyggnad, garage, servicehus/reception leds vidare till två avloppsanordningar som inte uppfyller gällande krav på funktion och rening bedömer nämnden att det finns risk för olägenheter för människors hälsa och miljön. Nämnden bedömer därför att utsläpp av avloppsvatten till de bristfälliga avloppsanordningarna ska förbjudas från och med 31 oktober 2024 och förordar att verksamheten ska ansluta sig på det kommunala avloppsnätet.

Miljö- och byggnämnden har fört dialog med kommunens VAA-enhet och det finns idag en färdig anslutningspunkt, därmed bedömer nämnden att det är skäligt och inte en allt för ingripande att ansluta sig till kommunens avloppsnät.

Storklintens rekreation AB och kommunen har genom flertalet utredningar konstaterat att de befintliga avloppsanordningarna är underdimensionerade och har en bristfällig funktion. Sedan utredningarna har ytterligare utökning av verksamheten på platsen tillkommit. Bolaget har tidigare haft planer på att ersätta de befintliga anordningarna på grund av detta. Något tillstånd blev aldrig beviljat efter att sökande avstyrat planerna på enskild lösning i och med att ett kommunalt verksamhetsområde upprättades (KS 2018/518, tu § 23, ks § 98) och ett kommunalt reningsverk fick tillstånd 2019 (MBN 2019-04-23 §32). Miljö- och byggnämnden har vid inspektion 2015 bekräftat att Storklintens enskilda avloppsanordningar är bristfälliga. Bland annat påträffades orenat avloppsvatten vid marknivå.

#### **Bakgrund**

Inom fastigheten Havsträsk 1:21 där Storklinten Rekreation AB bedriver verksamhet har Bodens kommun inrättat ett kommunalt verksamhetsområde för VA.



### Miljö- och Byggnämnden

Det har kommit till nämndens kännedom att Storklinten Rekreation AB fortfarande nyttjar de befintliga avloppsanordningarna på fastigheten Havsträsk 1:21 och inte anslutits mot det kommunala avloppsreningsverket på fastigheten Havsträsk 1:121. Enligt kommunens VAA-avdelning har Storklinten Rekreation AB getts möjlighet att koppla in sig på det kommunala avloppsreningsverket under hösten 2022.

Miljö- och byggnämnden har vid inspektion 2015-09-28 konstaterat att de befintliga avloppsanordningarna på fastigheten Havsträsk 1:21 är bristfälliga, underdimensionerade och anlagda i ett våtmarksområde där grundvattnet ligger mycket nära markytan. All markbaserad rening av avloppsvatten är beroende av en omättad zon på cirka en meter räknat från spridarytan, för att en fullgod rening ska uppnås. Avloppsanordningarna saknar dessutom tillstånd.

#### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2024-05-23  
Kommunicering, daterad 2024-02-07  
Karta Havsträsk 1:21

---

#### För kännedom

Storklinten Rekreation AB, Trollstigen 58, 972 51 Luleå (med delgivningskvitto)



## **Miljö- och Byggnämnden**

### **§ 55 Meddelande och delgivningar 2024-04-12 t.o.m. 2024-05-30**

#### **Miljö- och Byggnämndens beslut**

Redovisade meddelanden och delgivningar läggs till handlingarna.

#### **Beskrivning av ärendet**

##### **Beslut från annan myndighet**

- KS - § 29 Nämndens arbete under 2023 med alkohol- och tobakstillsyn
- KS - § 42 Över- och underskottshantering 2023 (Bodens kommun)
- KS - § 44 Verksamhetsberättelser 2023 från samtliga nämnder, Kommunstyrelsen, bolag och stiftelsen
- MB 2024-584\_LST beviljar vattenverksamhet nedläggning kabel Svartbyträskbäcken, XXX
- MB-2021-823\_LST godkänner strandskyddsdispens, XXX
- MB-2021-952\_MÖD ger inte prövningstillstånd gällande överklagan av tillstånd för täkt XXX \_2024-05-20
- MB-2023-1990 LST avvisar överklagan nr 1 entreprenörsbostäder på Fruktvägen Sävast
- MB-2023-1990\_LST avslår överklagan nr 2 entreprenörsbostäder Fruktvägen Sävast
- MB-2024-156\_MMD ändring av villkor för restaurering av flottledsrensade sträckor i XXX
- MB-2024-207\_LST överprövar beslut om detaljplan för Ymer
- MB-2024-465\_Tillstånd från polisen, uteservering Kompaniet Fika and Food
- MB-2024-593\_LST bifall med villkor byte vägtrumma XXX
- MB-2024-650\_LST godkänner strandskyddsdispens XXX
- MB-P-2024-16\_Beslut om gränsöverskridande transport Fortum \_2024-04-17
- Årsredovisning 2023 Bodens kommun

##### **Inkomna överklagningar**

- MB-2019-1010\_XXX \_Beslut om avslag på anstånd MB 2019-1010



## **Miljö- och Byggnämnden**

- MB-2019-1973\_Överklagan av föreläggande om rättelse med vite, XXX\_2024-05-13
- MB-2019-977\_XXX, avslag på anstånd förbud avlopp\_2024-04-23
- MB-2023-1990\_XXX Överklagan nr 2 från 35 pers\_2024-04-17
- MB-2023-989\_XXX förbud avlopp\_2024-05-21

### **Övrigt**

- 1.Följebrev Heden 4\_24 m.fl, Trångforsen
  - 1a. PB för del av fastigheten Heden 4.24 m.fl. Trångforsen
  - 1b. PK detaljplan för Heden 4\_24 m.fl. Trångforsen
  - 2. Underrättelse Tjärnbacken
  - 2a. PB Tjärnbacken
  - 2b. Samrådsredogörelse Tjärnbacken
  - 2c. PK Tjärnbacken
  - 3. Följebrev ASPEN 18 20
  - 3a. Planbeskrivning ASPEN 18 20
  - 3b. Plankarta ASPEN 18 20
  - MB-2023-1990\_Lst beslut överklagat till högre instans (överklagan nr 2), specialbostäder Fruktvägen
  - MB-2023-1990\_LSTs beslut har överklagats till högre instans (gällande nybyggnad av specialbostäder, Fruktvägen)
  - MB-2024-657\_Missiv revisionsrapport\_2024-04-11
  - MB-2024-657\_Revisionsrapport grundläggande granskning\_2024-04-11
-



## **Miljö- och Byggnämnden**

### **§ 56 Delegerade och anmälda beslut 2024-04-10 tom 2024-05-28**

#### **Miljö- och Byggnämndens beslut**

Redovisade delegationsbeslut för perioden 2024-04-10 tom 2024-05-28 godkänns.

#### **Beskrivning av ärendet**

Beslut fattade på delegation ska anmälas till nämnden vid nästföljande sammanträde. Anmälan sker genom att besluten redovisas på en delegationslista som delges nämnden vid varje sammanträde. I anmälan ska det framgå vem som fattat beslutet, när beslutet fattades och vad beslutet avser.

Delegation krävs enligt kommunallagen för att tjänstemän ska fatta beslut, till skillnad mot att utföra vad som betecknas som ren verkställighet. Beslut kännetecknas oftast av att det är avgöranden som kan överklagas, d.v.s. främst sådana som rör myndighetsutövning mot enskild. Delegationsrätten slås fast i 6 kap. 37 § och 7 kap. 5 § kommunallagen.

Nämnden kan när som helst återkalla eller ändra ett givet delegationsuppdrag, dock inte ändra ett redan fattat delegationsbeslut. Delegationsrätten omfattar, med undantag för delegation i brådskande ärenden, inte ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

Samhällsbyggnadskontoret har, i enlighet med sin delegationsrätt och under vissa förutsättningar lämnat tillstånd/godkännanden, beviljat respektive avslagit ansökningar och lämnat yttranden inom följande verksamheter:

- Allmänna ärenden inom t ex lagen om viten, förvaltningslagen etc
- Byggområdet, PBL
- Livsmedelsområdet
- Miljöbalkens område
- Animaliska biprodukter
- Alkohol, tobak, läkemedel
- Övriga områden inom t ex lotterilagen, ordningslagen, strålskyddslagen

#### **Beslutsunderlag**

Förteckning av delegerade beslut under perioden 2024-04-10 tom 2024-05-28.



**Miljö- och Byggnämnden**

**§ 57 Övriga frågor**

---